REGIONE PUGLIA

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana

Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche

Servizio Bonifiche e Pianificazione

ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	**Servizio Bonifiche e Pianificazione**
Tipo materia	**ALTRO**
Materia	**ALTRO**
Sotto Materia	**ALTRO**
Riservato	**NO**
Pubblicazione integrale	**SI**
Obblighi D.Lgs 33/2013	**NO**
Tipologia	**Autorizzazione**
Adempimenti di inventariazione	**NO**

N. 00249 del 02/12/2024 del Registro delle Determinazioni della AOO 090

Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 090/DIR/2024/00277

OGGETTO: OGGETTO art. 242 co. 3 D.Lgs 152/2006 – Aree di competenza ILVA S.p.A. in A.S. Collinette ecologiche (ID 16) nel comune di Taranto (TA). Piano di caratterizzazione ai sensi dell'art. 242, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il giorno 02/12/2024, in Bari,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BONIFICHE E PIANIFICAZIONE

Visti gli articoli 4, 5, 6 e 7 della Legge Regionale n. 07/1997, contenente norme in materia di organizzazione dell'Amministrazione digitale;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98 di Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
Visti gli artt. 4 e 16 del Decreto Legislativo n. 165/2001, contenenti norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
Visto l'art. 32 della Legge n. 69/2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l'art. 18 del Decreto Legislativo n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 68 del 14/12/2021, "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani (PRGRU), comprensivo della sezione gestione fanghi di depurazione del servizio idrico integrato e del Piano bonifiche aree inquinate (Deliberazione di Giunta Regionale n. 1651 del 15/10/2021)" pubblicata sul BURP n. 162 del 28/12/2021; Visti gli artt. 242 e 249 del Decreto Legislativo n. 152/2006 che nella parte IV, Titolo V – Bonifica di Siti Contaminati definisce le procedure amministrative ed operative per la caratterizzazione e gli eventuali interventi di bonifica e/o messa in sicurezza;
Visti: la DGR n. 1974 del 07.12.2020 di adozione della Macrostruttura del Modello Ambidestro della macchina amministrativa regionale denominato "MAIA 2.0";
il DPGR n. 22 del 22.01.2021 e ss.mm.ii. di adozione dell'atto di Alta Organizzazione denominato Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina amministrativa regionale "MAIA 2.0";
la DGR del 07/03/2022, n. 302 recante "Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di monitoraggio";
Visto l'art. 2 della Legge n. 241/90 ss. mm. ii. che prevede il dovere della Pubblica Amministrazione di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022 con cui l'ing. Sergio De Feudis è stato nominato dirigente del Servizio Bonifiche e Pianificazione;
In considerazione dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento amministrativo, emerge quanto di seguito riportato.
Il sito denominato "Collinette Ecologiche" è costituito da n.3 rilevati artificiali, aventi un'estensione di circa 10 ha, e ubicati tra lo stabilimento siderurgico ed il limitrofo quartiere "Tamburi" di Taranto, costruiti negli anni '70, come opera di mitigazione della dispersione delle polveri provenienti dalle aree "Parchi Minerali" del polo siderurgico verso il centro abitato. Le aree, sottoposte a sequestro, sono caratterizzate dalla presenza di vegetazione spontanea, nelle porzioni più elevate sono piantumate con alberi di alto fusto, sono prive di installazioni/edifici, sono recintate, non liberamente accessibili e precluse all'utilizzo pubblico.

I terreni su cui insiste l'area oggetto del presente documento sono identificati al Catasto del Comune di Taranto al foglio di mappa n. 201 (p.lle n. 6-179-201-263 – area afferente alla "Collina 1") e foglio di mappa n. 202 (p.lle n. 5-96-145-146 – aree afferenti alla "Collina 2" e "Collina 3").
Il P.R.G. del Comune di Taranto individua per l'area delle collinette ecologiche le seguenti tipizzazioni "Zona verde di rispetto A1", zona per parchi giochi e sport A10", "Zona di ricomposizione spaziale dell'edilizia di tipo C D5" e "Strada da PRG".
Dette collinette ecologiche sono riconosciute nel provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale dello stabilimento ILVA di Taranto come opere di presidio di protezione passiva mediante barrieramento dalle emissioni e sono comprese tra le cosiddette migliori tecniche disponibili previste dal DM 31/01/2005.
Con pec del 29.03.2024 ILVA S.p.A. in A.S. trasmetteva il piano di caratterizzazione relativo all'area Collinette ecologiche, nel comune di Taranto, redatto ai sensi dell'art. 242, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., adeguato come definito nella nota di trasmissione degli Esiti della CdS N.0108495/2024 del 29/02/2024.
Con nota prot. N.0229683/2024 del 14/05/2024 il Servizio Bonifiche e Pianificazione della Regione Puglia convocava la Conferenza di Servizi i cui esiti sono stati trasmessi con nota prot. N.0301920/2024 del 18/06/2024, invitando il Proponente "*ad integrare il documento con l'inserimento dello "Scenario A", con particolare attenzione all'individuazione dei potenziali recettori e dei potenziali percorsi di esposizione. Infine, si segnalava che a pag. 35 § 5.3.1 Analisi chimiche sui campioni di terreno/riporto è stata omessa la ricerca del Bario rispetto ai limiti ISS.*"
ILVA S.p.A. in A.S. con pec del 14 ottobre 2024 acquisita al prot. N. 0500365/2024 trasmetteva la documentazione adeguata ed integrata denominata PDCA 'Collinette Ecologiche' Taranto_rev02.pdf2 e la cartella denominata SHAPEfiles_PdCA rev02.zip., con l'inserimento dello "Scenario Futuro del Sito" (c.d. "Scenario A"), che potrà concretizzarsi alla cessazione dell'attività industriale e/o alla dismissione degli stoccaggi, nonché con l'inserimento del Bario per le analisi chimiche sui campioni di terreno/riporto.
Pertanto l'A.C provvedeva a convocare una ulteriore sessione di Conferenza di Servizi semplificata in modalità asincrona con nota prot. N.0508539/2024 del 17/10/2024 prevedendo la data del 18 novembre come termine ultimo per la ricezione dei pareri di competenza.
Alla data indicata è pervenuto il contributo istruttorio dell'ARPA Puglia Dap Taranto prot. 0082846 - 2.7.6 - 14/11/2024 con cui si da atto che il proponente ha recepito tutte le osservazioni fornite dall'Agenzia Regionale integrando il documento con lo "Scenario Futuro del Sito (c.d. "Scenario A"), che potrà verificarsi alla cessazione dell'attività industriale e/o alla dismissione degli stoccaggi", nonché con l'inserimento del parametro Bario tra gli analiti indagati sui campioni di terreno/riporto.
Nella medesima nota, ARPA Puglia rappresenta alla scrivente A.C. che, con riferimento alla "dismissione degli stoccaggi" e al conseguente ripristino ope legis delle destinazioni urbanistiche di P.R.G. come indicato nella nota in riferimento emarginata al n. 1 (pag. 4/5) che i presidi ambientali disposti dal DPCM del 29 settembre 2017, ovvero: "… *la realizzazione dell'intervento della copertura del Parco Minerale e del Parco Fossile cosi come previsto dal progetto approvato con DM n.31 del 24 febbraio 2015*" sono stati tutti realizzati e pertanto la definizione delle collinette ecologiche quali "presidio passivo di protezione" deve considerarsi superata.
Con nota prot. N.0570124/2024 del 19/11/2024 del Servizio Bonifiche e Pianificazione

regionale, sono stati trasmessi gli esiti della predetta Conferenza dando atto del contributo istruttorio di ARPA Puglia e prescrivendo, tenuto conto di quanto evidenziato dall'Agenzia, venuta meno la funzione industriale delle collinette, che all'Analisi di Rischio sia allegata, tra l'altro, pertinente documentazione tecnica e giuridico-amministrativa che dia evidenza dell'assenza di oneri di riduzione in pristino dei luoghi ovvero degli eventuali interventi di trasformazione delle aree ancora da attuare nell'ambito delle attività di dismissione, che permetta di compiutamente definire e avvalorare la configurazione dei luoghi su cui debba essere sviluppato lo scenario che prevede l'applicazione della tabella "A".
Inoltre, nei predetti esiti, dando atto che la documentazione revisionata e trasmessa dal proponente è da ritenersi esaustiva avendo recepito le osservazioni di cui ai precedenti esiti istruttori, si propone l'approvazione dei documenti relativi al Piano di caratterizzazione ai sensi dell'art. 242, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. presentato da ILVA S.p.A. in A.S per le Aree di competenza ILVA S.p.A. in A.S. Collinette ecologiche (ID 16) nel comune di Taranto (TA) trasmessi pec del 14 ottobre 2024 acquisita al prot. N. 0500365/2024 e consistenti in PDCA 'Collinette Ecologiche'Taranto_rev02.pdf2 e la cartella denominata SHAPE files_PdCA rev02.zip con la prescrizione su indicata.
Considerato quanto sopra si ritiene di determinare la conclusione dei lavori istruttori con
- l'approvazione dei documenti relativi al Piano di caratterizzazione ai sensi dell'art. 242, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. presentato da ILVA S.p.A. in A.S per le Aree di competenza ILVA S.p.A. in A.S. Collinette ecologiche (ID 16) nel comune di Taranto (TA) trasmessi pec del 14 ottobre 2024 acquisita al prot. N. 0500365/2024 e consistenti in PDCA 'Collinette Ecologiche'Taranto_rev02.pdf2 e la cartella denominata SHAPE files_PdCA rev02.zip con la prescrizione su indicata.
Inoltre, il proponente prima dell'inizio delle attività, dovrà trasmettere il Piano Operativo con particolare attenzione alle metodiche analitiche adottate dal laboratorio privato e dettagliato cronoprogramma delle attività a farsi con l'indicazione della data presunta di inizio dei lavori, unitamente alla richiesta di preventivo per le attività di sopralluogo ed analitiche l' Agenzia è chiamata ad eseguire al fine di validare il Piano di caratterizzazione in parola.
La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata e di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal Bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

DETERMINA

- **Di fare proprie** le risultanze istruttorie della Conferenza di Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona con nota prot. N.0508539/2024 del 17/10/2024
- **Di approvare** ai sensi dell'art. 242, co. 3, D.Lgs. 152/06, per l'effetto di cui al punto precedente, il Piano di caratterizzazione ai sensi dell'art. 242, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. presentato da ILVA S.p.A. in A.S per le Aree di competenza ILVA S.p.A. in A.S. Collinette ecologiche (ID 16) nel comune di Taranto (TA) trasmessi pec del 14 ottobre 2024 acquisita al prot. N. 0500365/2024 e consistenti in PDCA 'Collinette Ecologiche'Taranto_rev02.pdf2 e la cartella denominata SHAPE files_PdCA rev02.zip, con la seguente prescrizione:

venuta meno la funzione industriale delle collinette, all'Analisi di Rischio dovrà essere allegata, tra l'altro, pertinente documentazione tecnica e giuridico-amministrativa che dia evidenza dell'assenza di oneri di riduzione in pristino dei luoghi ovvero degli eventuali interventi di trasformazione delle aree ancora da attuare nell'ambito delle attività di dismissione, che permetta di compiutamente definire e avvalorare la configurazione dei luoghi su cui debba essere sviluppato lo scenario che prevede l'applicazione della tabella "A".

- **Di dare atto che** il proponente prima dell'inizio delle attività, dovrà trasmettere il Piano Operativo con particolare attenzione alle metodiche analitiche adottate dal laboratorio privato e dettagliato cronoprogramma delle attività a farsi con l'indicazione della data presunta di inizio dei lavori, unitamente alla richiesta di preventivo per le attività di sopralluogo ed analitiche l' Agenzia è chiamata ad eseguire al fine di validare il Piano di caratterizzazione in parola;

Di notificare il presente provvedimento alla società ILVA S.p.A. in A.S. *ilva@ilvapec.com*, al Comune di Taranto, ad ARPA Puglia-DAP Taranto, alla Provincia di Taranto, alla ASL Taranto, a ISPRA p*rotocollo.ispra@ispra.legalmail.it*, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica VII – Bonifica Siti di Interesse Nazionale ecb@pec.mase.gov.it
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica del presente atto;
Il presente provvedimento, redatto in unico originale, è immediatamente esecutivo sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 comma 3 del D.P.G.R n° 22/2021, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Provvedimenti Dirigenti" del sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Bonifiche province di LE e TA
Giuliana Ranieri

Il Dirigente del Servizio Bonifiche e Pianificazione
Sergio De Feudis